השופט נעם סולברג
המשנה לנשיא בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-26

قاضي نوعم سولبرج
نائب رئيس المحكمة العليا
رئيس لجنه الانتخابات
المركزية للكنيست 26

Justice Noam Sohlberg
Deputy President of the Supreme Court
Chairman of the Central Elections
Committee for the 26th Knesset

<u>פ"ר 4/26</u>

המבקשים:
1. זולת – לשוויון וזכויות-אדם
2. פרנסס רדאי
3. משה (בוגי) יעלון
4. יעל גרמן
5. עמר בר-לב
6. יורם בן זאב

נ ג ד

המשיבים:
1. איתמר בן גביר
2. טלי גוטליב
3. לימור סון הר-מלך
4. חנמאל דורפמן
5. רשימת עוצמה יהודית

בקשה לפסילת רשימה ומועמדים לכנסת ה-26 לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969

בשם המבקשים: עו"ד גלעד ברנע

<u>החלטה</u>

1. הונחה לפניי בקשה כי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 תקבע כי המשיבה 5, רשימת מועמדים בבחירות לכנסת ה-26, והמשיבים 1–4, מועמדים במשיבה 5, מנועים מלהתמודד בבחירות, על יסוד סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת.

2. לאחר עיון בבקשה ובהתאם לנוהל הטיפול בבקשות פסילה לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, התשפ"ו–2026, אני מורה כך:

כתובת: קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 9195015
טלפון: 02-6753407 / פקס: 02-5669855
דוא"ל: vadatb@knesset.gov.il / אתר האינטרנט: bechirot.gov.il

العنوان: مجمع بن غوريون، أورشليم القدس 9195015
هاتف: 02-6753407 / فاكس: 02-5669855
البريد الإلكتروني: vadatb@knesset.gov.il / الموقع: bechirot.gov.il

א. סעיף 63א(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969, קובע: "בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, תיחתם בידי שליש מחברי הועדה המרכזית". המבקשים לא צירפו ולו חתימה אחת של מי מחברי ועדת הבחירות המרכזית. לגישתם, דרישת החתימות אינה מותרת בגדרי האמור בסעיף 7א(ד) לחוק-יסוד: הכנסת. על אף טענות המבקשים, לא ברור מכוח מה רשאית ועדת הבחירות המרכזית, בדונָהּ בבקשות לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, לסטות מהוראה ברורה של המחוקק. התוצאה היא שלא התמלא תנאי יסוד מקדמי להגשת בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת; מבחינה משפטית – אין לפניי בקשה כזו. הבקשה לקבוע כי המשיבים 1–4 מנועים מלהשתתף בבחירות לכנסת – נמחקת בזאת, מחמת אי צירוף חתימות נדרשות. טענות המבקשים לגבי דרישת החתימות ו(במקרה מתאים) לגוף העניין – שמורות להם לפני גופים מתאימים.

ב. המשיבה 5 תגיש כתב תשובה לבקשה, בנוגע לטענות לגביה, עד 18 בספטמבר 2026, שעה 12:00.

ג. היועצת המשפטית לממשלה תגיש את עמדתה באשר לבקשה לגבי המשיבה 5, עד 22 בספטמבר 2026, שעה 14:00.

נוכח מיעוט ימי העבודה עד המועד האחרון לאישור רשימות המועמדים, מובהר כי לא תינתנה ארכות כלשהן.

ניתנה היום, ג' בתשרי התשפ"ז (14 בספטמבר 2026).

נעם סולברג, שופט

המשנה לנשיא בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-26